

특정 감사

감 사 결 과 보 고 서

- 예산집행 투명성 및 내부통제 이행실태 -

2021. 9.

한 국 산 업 기 술 시 험 원

감 사 부

목 차

I. 감사실시 개요	1
------------------	---

II. 감사결과	2
----------------	---

1. 감사결과 총괄	2
------------------	---

2. 감사결과 처분요구사항 일람표 및 처분요구 세부사항	2
--------------------------------------	---

처분요구 세부사항

① 연구용역 컨설팅 집행 및 직무관련자와의 거래 신고 부적정 (경고요구) ...	4
--	---

② 거래업체 등록·관리 기준 미비 (개선요구)	8
---------------------------------	---

③ 지정 사무용품 관리 및 재료비 지출 증빙 내부통제 기능 미비 (통보) ...	11
--	----

가. 지정구매처를 통한 사무용품 구입·관리 부적정	12
-----------------------------------	----

나. 구입물품 증빙 대상(30만 원 이상 100만 원 미만) 관리 부적정 ...	13
--	----

④ 연구보고서 등 인쇄물품 구매 부적정 (통보)	15
----------------------------------	----

⑤ 부정당업자 제재 절차 관련 규정 미비 (개선요구 및 통보)	18
--	----

[붙임] 감사결과 처분요구사항 처리요령	22
-----------------------------	----

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

시험원은 2020. 5월 실습재료비 부당집행 등 사업비 편취 사건에 따른 후속 조치로 2020. 8. 19. 물품구매방식개선 등의 재발방지대책을 마련하였다.

이에 재발방지대책의 집행 및 사후관리 단계까지 이행 실태를 점검하여 재발 방지대책의 미비점과 실효성 유무, 부당한 예산집행 관행이 지속되는 원인을 분석하여 근본적인 제도개선, 제재 및 재발방지 방안을 마련하고자 이번 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사에서는 회계처리 등 내부통제 업무, 구매·자산 등 공급망 관리 및 정보 보안 업무 소관 주무부서인 경영지원본부와 재료비와 용역비 예산을 집행하는 전 부서를 대상으로 재발방지대책 이행의 효과성과 내부통제 이행의 적정성 여부에 대해 감사를 실시하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 재발방지대책의 이행 사항 및 재료비, 용역비 예산 집행을 전반적으로 검토한 후 2021. 6. 7.부터 같은 해 6. 25.까지 예비조사를 하고 감사인력 5명이 2021. 7. 12.부터 같은 해 8. 5.까지 실지감사를 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 재발방지대책의 내부통제 부적정 등과 관련하여 2021. 8. 5. 마감회의를 실시하고 향후 처리대책 등에 대해 답변서를 받는 등 주요 지적사항에 대해 의견을 교환하였다. 이후 감사부는 감사대상부서가 제시한 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부검토를 거쳐 2021. 9. 8. 비상임감사의 승인으로 감사 결과를 최종 확정하였다.

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 [표]와 같이 1건의 부당한 사항 및 5건의 개선요구사항 등이 확인 되었다.

[표] 지적사항 현황

(단위 : 건)

구분	합계	조치사항		경고요구	개선요구	통보
		신분상 조치	행정상 조치			
건수	6	1	5	1	2	3

2. 감사결과 처분요구사항 일람표 및 처분요구 세부사항

일련 번호	관계부서 (관련자)	제 목	처분요구 등 종류	처분요구 세부사항
1	○본부 □센터 (A)	연구용역 컨설팅 집행 및 직무관련자와의 거래 신고 부적정	경고	[1]
2	◇본부 △실	거래업체 등록·관리 기준 미비	개선요구	[2]
3	◇본부 △실	지정 사무용품 관리 및 재료비 지출 증빙 내부통제 기능 미비	통보	[3]
4	◆본부 ▽팀	연구보고서 등 인쇄물품 구매 부적정	통보	[4]
5	◆본부 ▽팀	부정당업자 제재 절차 관련 규정 미비	개선요구 및 통보	[5]

감사결과 주요 확인된 문제점은 다음과 같다

- ① ○본부 □센터 A는 연구용역 컨설팅 업무를 수행하면서 「내자구매세칙」 제5조 및 「일상감사지침」 제2조에 따른 절차를 준수하여 업무를 수행하여야 하나 계약절차 및 일상감사를 회피하여 업무를 부적정하게 처리하고, 또한 위 관련자는 2017.12.22. 수탁연구사업을 수행하면서 발생한 미수금을 해결하기 위해 직무관련자로부터 금전을 차용하고 상환함에 있어 부득이한 사정에 따른 신고의무가 있음에도 신고를 하지 않은 채 부적정하게 업무를 처리

⇒ 관련 업무를 철저히 하도록 관련자에게 경고요구

② □실에서는 「회계업무관리요령」 제7조에 따라 거래업체 등록 시 거래업체의 적격성 검증 절차 등을 통해 투명한 회계거래가 이루어지도록 하여야 하나 이러한 검증 절차 없이 거래업체가 등록·관리되는 등 회계거래의 투명한 관리를 기대하기 어려운 실정

⇒ 거래업체 등록·관리기준을 마련하고 이에 따라 적격 거래업체의 등록·관리를 통해 투명한 회계거래가 이루어질 수 있도록 「회계업무 관리요령」 제7조의 규정을 개선요구

③ □실에서는 「회계규정」 제20조의2에 따라 자금지출 시 관계증빙서류의 구비 등을 확인 하여 지출하여야 하나 시험원에서 지정한 공급업체를 통해 구매되는 사무용품비에 대해 지정공급업체가 아닌 임의거래처에서 구매 후 지출원인행위가 이루어져도 내부통제 없이 지출을 확정하는 등 내부통제 기능 미비

또한, 일상감사대상이 아닌 구입물품 증빙 대상 30만 원 이상 100만 원 미만인 경우 물품 인수자 및 관리자 서명을 받아 실물 사진을 증빙하여야 하나 일부 증빙자료가 없음에도 지출을 확정하는 등 내부통제 기능 미비

⇒ 사무용품 구입 등 증빙자료 관리를 철저히 하여 회계집행의 투명성을 높일 수 있도록 시스템 개선 등 내부통제방안을 마련하도록 통보

④ ▽팀에서는 「계약업무규정」 제55조에 따라 일정한 기간 계속하여 제조, 수리, 가공, 공급사용 등의 계약을 할 필요가 있을 때에는 단가에 대하여 계약을 체결해 경비절감을 위한 노력을 하여야 하나 지속적으로 발생하는 인쇄물품에 대해 단가계약 없이 부서별 거래업체를 통해 집행되는 등 예산집행의 효율성 저해

⇒ 인쇄물품을 구매함에 있어 예산집행의 효율성을 제고하기 위해 단가계약 등 일반경쟁을 통해 구매하는 방안을 마련하도록 통보

⑤ ▽팀에서는 「계약업무규정」 제60조 제1항에 따라 부정당업자 제재 등 계약관리 업무를 수행 하면서 기타공공기관에 적용하는 상위 법령을 적용해 운영하여야 하나 공기업·준정부기관에 적용하는 상위 법령으로 운영하는 등 부정당업자 지정 및 제재 조치의 실효성 상실

⇒ 부정당업자에 대한 지정 및 제재 조치가 실효적으로 운영될 수 있도록 「계약업무규정」 제60조의 규정을 개선하도록 요구하고, 2020년 시험원에 손해를 끼친 두 곳의 업체 [㈜○○○, (주)◆◆◆] 대해 부정당업자 지정 및 입찰 참가 자격을 제한하는 방안을 마련하도록 통보

경 고 요 구

제 목 연구용역 컨설팅 집행 및 직무관련자와의 거래 신고 부적정

관 계 부 서 ○본부 □센터

조 치 부 서 ◆본부 ■실

내 용

1. 업무 개요

시험원은 연구업무 수행상 전문가의 자문 등 컨설팅 용역이 필요한 때에는 「내자구매세칙」 제5조에 따라 전문가 또는 전문업체에 의뢰하여 연구업무를 수행하고 있다.

○본부 □센터 A는 2018. 2. 8.부터 2021. 5. 6.까지 외부 전문업체인 ‘◇◇’과 ‘☆☆’에 의뢰하여 총 59건의 구조해석 등과 관련한 연구용역 컨설팅 업무를 실시하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「내자구매세칙」 제5조에 따르면 구매는 총액 500만 원 이상의 물품은 구매요구부서의 구매요구에 따라 주무부서가 계약, 납품, 대금지불의뢰 등의 절차를 주관하여 처리 수행함을 원칙으로 하고, 경쟁입찰에 붙이는 사항 중 성질상 동일 건으로 취급할 수 있는 물품은 분할집행 하여서는 아니 되며, 구 「일상감사지침」(2020. 10. 23. 개정

되기 전의 것) 제2조에 따르면 일반경비 200만 원 이상일 경우에는 감사부서의 장에게 일상감사를 의뢰하도록 되어 있다.

그리고 구 「임직원 행동강령」(2018. 5. 2. 개정되기 전의 것) 제24조에 따르면 임직원은 직무관련자 또는 직무관련 임직원에게 금전을 빌리거나 빌려주어서는 아니 되며, 그럼에도 불구하고 부득이한 사정으로 직무관련자 또는 직무관련 임직원에게 금전을 빌리거나 빌려주려는 임직원은 원장에게 신고하도록 되어 있다.

따라서 연구업무를 수행하는 담당자는 총액 500만 원 이상의 물품·용역을 구매할 경우에는 「내자구매세칙」 제5조에 따라 주무부서에 구매요구하고 주무부서가 계약, 납품, 대금지불의뢰 등 계약절차를 수행하는 한편, 구 「일상감사지침」(2020. 10. 23. 개정되기 전의 것) 제2조에 따라 일반경비 200만 원 이상일 경우에는 일상감사를 의뢰하며 연구용역을 의뢰받아 수행하는 자가 직무관련자일 경우에는 직무관련자로부터 금전 차용을 금지함으로써 공정한 직무수행이 저해될 우려가 없도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간(2021. 7. 12. ~ 8. 5.) 중 연구용역 예산집행 실태를 점검한 결과 ○본부 □센터 A는 2018. 2. 8.부터 2021. 5. 6.까지 [표]와 같이 총 59건의 구조해석 등과 관련한 연구용역 컨설팅을 외부 전문업체에 의뢰하면서 일상감사를 회피하기 위해 34건을 1,980,000원씩 집행하는 한편, 성질상 동일건의 연구용역 컨설팅임에도 불구하고 계약절차를 회피하기 위해 3건의 연구용역 컨설팅을 21건으로 분할하여 집행하였다.

[표] 연구용역 컨설팅 의뢰내역(2018. 2. 8. ~ 2021. 5. 6.)

(단위: 건, 천 원)

구분	◇◇			☆☆			합계
	2018	2019	2020. 5.	2019	2020	2021. 5	
건수	17	12	2	17	7	4	59
금액	30,547	22,770	3,960	33,660	12,958	7,920	111,815

자료 : 감사대상부서 제출자료 재구성

또한 위 사람은 2017. 4. 1. 파레트랙 신뢰성시험평가 수탁연구사업(총 연구비 8,000,000원)을 시작하고, 같은 해 7. 31. 위 연구사업이 종료되었음에도 의뢰업체로부터 4,000,000원의 미수금이 발생하자 시험원 자체의 신속한 미수금 해결 등 부득이한 사정이 있었다면서 2017. 12. 22. 전(前)직장 후배이자 위 사람이 수행하고 있는 구조해석 등과 관련한 연구용역 컨설팅 전문업체(◇◇) 직무관련자에게 부탁하여 미수금 4,000,000원을 대신 납부토록 금전을 차용한 후 미수금을 해결하고 2018. 3. 2.부터 2020. 5. 4.까지 총 8차례에 걸쳐 위 직무관련자에게 현금으로 갚으면서도 기관장에게 신고해야할 의무를 소홀히¹⁾ 한 채 업무를 수행한 사실이 있다.

그 결과 연구업무 수행과정에서 직무수행의 공정성과 타당성을 담보하도록 한 「내자구매세칙」, 구 「임직원 행동강령」 및 구 「일상감사지침」의 제정취지를 훼손하였다.

1) 금전 차용 금지를 위반하여 징계사유가 발생한 시점인 2017. 12. 22.부터 징계시효 3년이 완성되어 징계사유가 소멸

4. 관련자 의견

관련자는 감사결과를 수용하면서 앞으로 위 관계규정에서 정한 절차를 준수하여 연구업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 **■실장**은 일상감사 및 계약절차 없이 연구용역 컨설팅 업무를 분할 집행하고, 직무관련자 등과의 거래 시 신고 의무를 소홀히 한 ○본부 □센터 A에게 「징계세칙」 제4조 제2항 제2호에 따라 경고를 촉구하시기 바랍니다. (경고요구)

개 선 요 구

제 목 거래업체 등록·관리 기준 미비

관 계 부 서 ◇본부 △실

조 치 부 서 ◇본부 △실

내 용

1. 업무 개요

◇본부 △실은 「회계업무관리요령」 제7조 등에 따라 회계업무를 수행함에 있어 제반절차에 관한 투명성과 회계부정 및 회계오류를 방지하기 위한 거래업체 등록 등을 관리할 수 있도록 절차를 마련·운용하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「회계업무관리요령」 제7조에 따르면 거래업체 등록 시 업무담당자가 등록하고자 하는 업체의 사업자등록증 사본, 입금계좌통장 사본과 함께 거래대금 입금계좌 등록 신청서를 작성하여 제출하면 회계담당부서인 △실은 증빙서류 구비여부를 확인하고 등록하도록 되어 있다. 또한 재무관리실은 부정회계처리 방지를 위해 등록신청서에 인감날인을 받아 입금계좌통장의 인감날인과 대조해 동일여부를 확인하고 있다.

그러나 이와 같은 제도적 장치 마련에도 불구하고 업체의 물품거래 전문성이 없고, 거래종목성격이 다르거나 실제 존재하지 않는 업체임에도 업무담당자로부터 거래업체 등록 신청서가 제출되면 거래업체의 적격성 검증 절차를 거치지 않고 증빙

서류 여부 확인만으로 등록·거래될 수 있어 업체와의 유착으로 횡령·유용과 같은 회계질서를 어지럽히는 행위가 발생할 가능성이 있는 상태이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

실제로 2020. 5월 실습재료비 부당집행 등 사업비 편취 사건 발생사례²⁾와 같이 물품거래 전문성이 없고, 거래종목성격이 다르며, 실제 존재하지 않는 부적격업체를 통하여 사업비를 편취한 사실이 자체 감사에서 확인되었다.

또한 이번 감사기간(2021. 7. 12. ~ 8. 5.) 중 시험연구재료를 납품하는 신영상사 등 4곳의 현장 운영 실태를 점검한 결과 사업장 주소가 불분명하거나 개인사업자로 실체가 존재하지 않고, ◆◆의 경우 관행 또는 업무상 편의를 이유로 재발방지대책이 마련된 2020. 8. 19.부터 2021. 5월 현재까지 총 37회에 걸쳐 계 42,007,560원의 시험연구재료비가 집행되었다.

더불어, 2020. 8. 19.부터 2021. 6월 현재까지 업무담당자의 신청으로 업체의 적격성 검증 절차 없이 피제이씨 등 550개의 업체가 직접 등록된 상태이다.

이와 같이 「회계업무관리요령」 제7조에 따라 거래업체의 적격성 검증 절차 없이 등록되고 있는 상황에서 관계부서의 증빙서류 여부 확인 수준의 내부통제만으로는 거래의 투명한 관리를 기대하기 쉽지 않은 실정이다.

따라서 △실은 업무담당자로부터 거래업체 등록 신청시 거래대상업체의 안전성, 가격 경쟁력, 납품품목 전문성, 지속성 등 거래기준을 마련하고 거래기준에 충족하는

2) 미취업자대상 교육훈련 사업 특정감사결과 통보(감사1100-00565, 2020. 7. 29.)

업체를 적격 거래업체로 등록·관리하도록 거래업체 등록·관리절차를 마련·운용하도록 할 필요성이 있다.

4. 관계부서 의견

△실은 감사결과를 받아들이면서 적격 거래업체 등록·관리기준을 마련·운용하도록 위 요령을 개정하는 방안을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 △실장은 거래업체 등록 신청 시 거래업체 등록·관리기준에 따라 적격 거래업체가 등록·관리되는 등 투명한 회계거래가 이루어질 수 있도록 「회계업무관리요령」 제7조 등의 규정을 합리적으로 개정하시기 바랍니다.

(개선요구)

통 보

제 목 지정 사무용품 관리 및 재료비 지출 증빙 내부통제 기능 미비
관 계 부 서 ◇본부 △실
조 치 부 서 ◇본부 △실
내 용

1. 업무 개요

◇본부 △실은 「회계규정」 제20조의2 등에 따라 자금의 지출을 위해서는 통합 정보시스템(ERP)을 사용하여 관계증빙서류 등의 구비 여부를 확인한 후 출납 책임자에 의해 지출되도록 시험원 상거래에 대한 회계처리 등의 내부통제 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「회계규정」 제20조의2에 따르면 출납책임자는 자금을 지출하기 위해서 관계증빙 서류가 구비되었는지 확인한 후 지출하도록 되어 있다. 또한 「직무분장세칙」에 따라 재무관리실은 지출 결의 및 증빙서 관리, 법인카드 사용 관리와 같은 시험원 상거래에 대한 회계처리 등 내부통제 업무를 수행하고 있는 만큼 출납책임자는 지출행위에 대한 증빙서류 구비여부 등을 확인 후 미비한 사항에 대해서는 보완을 요구하는 등 내부통제를 철저히 하여 지출을 확정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 지정구매처를 통한 사무용품 구입·관리 부적정

시험원에서는 시험연구재료비 편취 사건(2020.5월)과 관련하여 2020. 9. 2. 재발 방지대책으로 ‘사무용품 구매·관리 매뉴얼’을 수립하면서 [표]과 같이 지정물품에 대해서는 지정공급업체를 통해서만 구매하는 등 물품 구매 및 증빙 방식을 개선하여 1 개월의 제도기간을 거쳐 같은 해 10. 1. 시행하였다.

[표] 사무용품 구매 및 증빙 방식 개선 사항

구분	기존	개선
구매처	부서별 자율 구매	지정공급업체(경남종합상사) : 지정물품* * 복사용지, 잉크·토너, 건전지, 화장지류
증빙 방식	물품 건당 100만 원 이상 실물사진	영수증 결제 건당 30만 원 이상 실물사진 및 담당자, 관리자 서명

자료 : 감사대상부서 제출자료 재구성

이번 감사기간(2021. 7. 12. ~ 8. 5.) 중 2020. 10 .1.부터 2021. 6. 30. 현재까지 지정공급업체를 통해서 구매해야하는 사무용품(복사용지, 잉크·토너, 건전지, 화장지류)구입 결의서 796건 계 130,078,348원을 대상으로 사무용품 구입의 적정 여부를 점검한 결과 그 중 34건 계 7,743,067원이 지정공급업체가 아닌 부서별 임의거래처를 통해 지출 원인행위가 이루어지고 있고, 지정공급업체가 아닌 곳에서 구매할 경우에는 예외인정사유서를 작성하여 증빙하여야 하나 회계관리부서에서는 증빙서류 없이도 지출을 확정하고 있다.

그 결과 지정공급업체가 아닌 부서별 임의거래처를 통해 구매가 이루어지고 있는데도 내부통제가 되지 아니하는 등 회계업무의 투명성 제고와 내부통제에 기여할 수 없는 상태이다.

나. 구입물품 증빙 대상(30만 원 이상 100만 원 미만)관리 부적정

2020. 10 .1. 시행한 물품구매·증빙방식 개선 사항에 따르면 구입 물품 사진 첨부 대상을 건당 100만 원 이상에서 영수증 결제 건당 30만 원 이상으로 확대하고 물품 실물 확인에 대한 책임성 강화를 위해 인수자 및 관리자 서명을 추가로 의무화 하였다.

따라서 △실은 강화된 구입물품 증빙 방식에 따라 성실하게 이행하는지 통합 정보시스템에서 이를 확인한 후 지출을 확정하는 등 내부통제를 하여야 한다.

그런데도 이번 감사기간(2021. 7. 12. ~ 8. 5.) 중 2020. 10 .1.부터 2021. 6. 30. 현재까지 30만 원 이상 100만 원 미만(일상감사 제외대상 범위)의 구입 물품 건수 1,423건 계 868,590,408원을 대상으로 구입물품 증빙 관리의 적정 여부를 점검한 결과 그 중 143건 계 86,114,663원은 구입 물품에 대한 실물 사진 증빙이 없는가 하면, 50건 계 30,244,959원은 물품 대상에 대한 실물사진 증빙은 구비하였으나 인수 및 관리자 서명이 없음에도 회계관리부서에서는 지출을 확정하고 있다.

그 결과 구입 물품 증빙이 미비해 실제 물품 구입 여부가 불분명한데도 내부통제가 미치지 아니하는 등 회계업무의 투명성 제고와 내부통제에 기여할 수 없는 상태이다.

4. 관계부서 의견

△실은 감사결과를 받아들이면서 구입 물품 지출에 대한 원인행위 등이 확정되면 통합정보시스템에서 증빙 서류의 적정성 등을 확인한 후 지출을 확정하는 등 내부통제를 하고는 있으나 업무담당자별 1일 신청서 처리 건수가 100~200건으로

증빙 서류의 적정 여부를 제대로 확인하는데는 어려움이 있다고 하면서도 통합정보시스템 개선 등을 통해 내부통제를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 △실장은 지정구매처를 통한 사무용품 구입 및 30만 원 이상 100만 원 미만의 구입 물품 증빙 등이 철저히 관리되어 회계집행의 투명성을 높일 수 있도록 통합정보시스템 개선 등 내부통제방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

4 처분요구 세부사항

통 보

제 목 연구보고서 등 인쇄물품 구매 부적정

관 계 부 서 ■본부 ▽팀

조 치 부 서 ■본부 ▽팀

내 용

1. 업무 개요

시험원에서는 연구보고서, 발표자료 등 인쇄물품을 각 부서별 수요 및 필요에 따라 인쇄복사비로 개별 구매·집행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「계약업무규정」 제55조에 따르면 계약 담당직원은 일정한 기간 계속하여 제조, 수리, 가공, 매매, 공급사용 등의 계약을 할 필요가 있을 때에는 해당 연도 예산의 범위에서 단가에 대하여 계약(이하 “단가계약”이라 한다)을 체결할 수 있도록 되어 있다.

한편, 「2021년 예산집행지침」 1. 일반지침에 따르면 각 부서의 장은 지출의 효율성을 제고하고 경상적 경비 절감을 위해 노력하여 예산집행의 효율성을 제고하도록 되어 있다.

그리고 인쇄복사는 시험원 모든 부서에서 공통으로 사용하는 업무로 연간 사용량 추정이 가능하고, 부서별로 구매할 때보다 시험원에서 단가계약을 체결

할 경우 단가 부풀리기 등 인쇄복사비의 편법 집행을 방지하거나 예산을 절감하여 예산집행의 투명성 및 효율성을 제고할 수 있다.

따라서 시험원에서는 인쇄물품 구매에 소요되는 예산의 편법 집행 방지 및 예산절감을 위하여 인쇄물품을 단가계약으로 구매하는 방안을 검토하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 시험원에서는 인쇄물품을 단가계약으로 구매하여 예산의 편법 집행 방지 및 예산을 절감하는 방안을 검토하지 못하고 있고, 부서별로 다른 업체의 가격과 비교하지 않은 채 기존 업체가 제시한 가격대로 구매하고 있다.

이번 감사기간(2021. 7. 12. ~ 8. 5.) 중 2018. 1. 1.부터 2021. 6. 30. 현재까지 시험원의 인쇄복사비 집행 현황을 점검한 결과, [표]와 같이 2018. 1. 1.부터 2021. 6. 30.까지 인쇄물품을 구매하는 데 총 3,481건 계 1,669,081천 원을 집행하였다.

[표] 연도별 인쇄물품 구매 관련 비용 집행 현황

(단위: 건, 천 원)

구분	구매 건수	집행 금액
2018년	1,041	527,884
2019년	1,093	539,747
2020년	952	431,326
2021년 6월	395	170,124
합계	3,481	1,669,081

자료 : 감사대상부서 제출자료 재구성

그 결과 시험원에서는 인쇄복사비의 예산을 절감할 기회를 잃었으며, 부서별로 업체선정 및 단가결정 등 행정력을 낭비하였을뿐 만 아니라 예산집행의 효율성도 제고하지 못하게 되었다. 또한 지속적인 인쇄물품 수요에 따라 업체와의 유착관계가 형성될 수 있는 위험요인도 내재되어 있다.

4. 관계부서 의견

▽팀은 감사결과를 받아들이면서 인쇄물품 단가계약 등 일반경쟁을 통해 구매하는 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 ▽팀장은 우수한 인쇄물품 공급과 공정하고 투명한 인쇄거래 확립 및 예산집행의 효율성을 제고하기 위해 단가계약 등 일반경쟁을 통해 구매하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

개 선 요 구 및 통 보

제 목 부정당업자 제재 절차 관련 규정 미비

관 계 부 서 ■본부 ▽팀

조 치 부 서 ■본부 ▽팀

내 용

1. 업무 개요

■본부 ▽팀은 「계약업무규정」 및 「기타공공기관 계약사무 운영규정」에 따라 계약을 이행할 때 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 부정당업자에 대한 제재 등 계약 관리업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「계약업무규정」 제60조 제1항에 따르면 계약담당자는 경쟁입찰의 공정한 집행 또는 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있거나 기타 입찰에 참가시키는 것이 부적합하다고 인정될 때는 정부의 지정정보처리장치에 게재할 수 있도록 정부기관 및 관련기관의 입찰참가 제한에 정보를 제공하고 당해 사실이 있는 후 지체 없이 1월 이상 2년 이하의 범위 내에서 입찰참가자격을 제한하도록 하고 있다.

따라서 ▽팀은 계약상대자가 계약을 이행할 때 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 사실이 확인되었을 때에는 「계약업무규정」에서 정한 절차에 따라 부정당업자로 지정하고 입찰참가자격 제한 등의 제재 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2020. 5월 발생한 시험연구재료비 편취 사건 발생 경위를 살펴보면 계약상대자인 (주)○○, (주)■■는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 성실히 이행하여야 하나 시험원 관련 직원의 구매요청내역이 허위사실임을 알고 있음에도 시험원 관련 직원과 모의하여 허위거래명세서를 교부하고 업무와 무관한 물품을 공급하는 과정에서 2015. 3. 9.부터 2020. 4. 23.까지 계 118,000,000원의 부당이득을 얻는 등 시험원에 손해를 끼친 사실이 있다.

위와 같이 (주)○○, (주)■■가 계약의 체결·이행과 관련하여 부정한 행위를 한 사실이 확인되었으므로 「계약업무규정」 및 「기타공공기관 계약사무 운영규정」에 따라 위 업체에 대해 부정당업자 지정 및 입찰참가자격 제한 조치가 필요하다.

그러나 이번 감사기간(2021. 7. 12. ~ 8. 5.) 중 위와 같이 부정당업자에 대한 지정 및 입찰참가자격 제한 등 절차를 규정하고 있는 「계약업무규정」을 살펴보면 제60조 제1항에 경쟁입찰의 공정한 집행 또는 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있다고 인정되어 부정당업자로 판단되는 경우 정부의 지정정보처리장치(g2b)에 게재할 수 있도록 정부기관 및 관련기관의 입찰참가 제한에 정보를 제공하여 일정 기간 입찰참가자격이 제한되도록 명시하고 있다.

위와 같은 제재 조치 절차는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 공기업·준정부기관에 적용되고, 공기업·준정부기관은 정부기관 등에 정보를 제공하여 입찰참가자격을 제한요청 할 수 있도록 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 업무위탁근거가 명시되어 있다.

그러나 시험원과 같은 기타공공기관은 업무위탁근거가 없음에도 부정당업자 지정 및 제재 조치 절차를 공기업·준정부기관에 적용되는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」의 절차로 운영되고 있다.

그 결과 (주)○○○, (주)■■■와 같이 계약의 체결·이행과 관련해 부정한 행위를 하였는데도 「계약업무규정」에 따른 부정당업자 지정 및 제재 조치를 할 수 없는 실정이다.

4. 관계부서 의견

▽팀은 감사결과를 받아들이면서 부정당업자에 대한 제재 조치 규정인 「계약업무규정」을 합리적으로 개선하여 계약수행의 안정성 및 투명성을 확보하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 ▽팀장은

- ① 부정당업자 지정 및 입찰참가자격 제한 조치가 적절히 이루어질 수 있도록 「기타공공기관 계약사무 운영규정」에 따른 부정당업자 지정 및 입찰참가자격 제한 등 제재 조치 절차를 적용하여 「계약업무규정」 제60조의 규정을 합리적으로 개정하시기 바람 (개선요구)

② 2020. 5월 사업비 편취사건에 따른 시험연구재료 납품 계약체결·이행과정에서
부정한 행위를 한 (주)○○, (주)■■■에 대하여 부정당업자 지정 및 입찰참가자격을
제한하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)